论商业银行信贷业务中的法律风险和防范

●姚德兵
（湖北荆州农村商业银行，湖北 荆州 434200）

[摘　要]商业银行的稳定运营会直接影响整个金融体系甚至是整个社会的稳定和发展。尤其是在我国，商业银行长期扮演着主要信贷资金提供者的角色，在其发展中存在着各种信贷风险。文章主要探讨我国商业银行信贷业务中的相关法律问题，并提出了完善建议。

[关键词]商业银行；信贷业务；法律问题

一、我国商业银行信贷业务现状

商业银行以信贷业务为主要工作职能，通过向社会提供资金，发放贷款，提供货币融通服务实现盈利。因为信贷的性质是资金的流通，这决定着货币的贷出和清偿活动中始终存在着时间差，在这段时间间隔中可能由于各种不确定因素，借贷资金不能正常周转和有效增值，由此可能引发资金链断裂的严重后果，此外还可能导致商业银行的资产流失进而损害到其清偿能力，甚至某些借贷人怠于偿还贷款或者逃避还款的行为致使发生借贷风险。

（一）商业银行贷款结构不合理

据国家统计局公布的数据，2018年末，商业银行不良贷款余额2万亿元，不良贷款率1.89%。其中关注类贷款3.4万亿元，关注类贷款率为3.16%。商业银行不良资产率过高问题一直是国家经济发展和银行资本健康运行的阻碍。为了解决这一问题，国家财政部通过不断发行债券来增加银行的资本金，减少银行不良资产，同时建立金融管理公司，以注资形式分担商业银行的压力。银行不良资产率偏高的问题得到了明显的改善，但是仍存在着此消彼长的情况，因为社会保障机制的不健全以及国家政府的调控，在市场经济条件下还要对维护社会正常发展之类的企业进行注资，这种方式也让商业银行贷款资产产生问题。而很多商业银行在信贷结构的布局上又不够合理，投放和使用过程中存在着诸多问题，最常见的如单一领域重复率过高、房地产和股市投资冒进、信贷结构配置不当等。[1]信贷业务是目前国内商业银行运作的主要内容，资金运转顺畅度对于银行金融业非常重要，这会直接关系到银行日常运行，并影响到银行金融业的健康发展。另外还存在着很多商业银行只看重信贷数量和业务流量却忽视建立合理有序的信贷结构，造成信贷资金使用比例严重失调，由此引发银行资金的不合理流向泡沫领域，典型的如楼市、股市等。对于许许多多具有很好发展前景的科技型企业缺乏提供足够的信贷资金支持。

（二）商业银行信用风险评估尚不充分

商业银行大部分贷款投向国企、上市公司，并集中于传统产业如钢铁、能源和房地产等行业。这些产业和行业近年来整体经济效益不佳，如房地产行业经济泡沫化，钢铁煤炭产能过剩等，证券股票市场收入停滞，都会导致银行的信贷风险逐步加大。由于国内有效信贷业务供过于求，商业银行之间的恶性竞争会不断加剧，贷款客户的争夺日益白热化，诸多商业银行采取将贷款利率最低化的经营策略来争夺客户，恶化了商业银行的利润获取模式，贷款利润不断走低。商业银行为了日常业务量和重要经济指标，忽视对贷款方的资格审查和资金运用过程的监督工作。

（三）商业银行信贷风险进一步提高

依据国家现有经济政策规定，商业银行要进行综合体制结构建设，向公司化和股份化转变，并及时向社会公众公开经营状况和资金信息，同时各行业分业经营的界限愈发模糊，甚至出现一些跨领域投资和合作的项目。这些虽然促进了银行业的发展，增加了业务量和盈利，同时也促进了银行信贷经营广泛性和灵活性，但同时会出现一些信贷行为出现恶意违约，资产僵化冻结等情况，增加了银行运行和资本投放的危险性。[2]与此同时一大批极具实力的外资银行已经或即将在内地设立分支机构，而这些外资企业普遍属于行业佼佼者，其管理运作方式健全流畅，同时经济效益也较好，拥有雄厚的资本实力和极为强大的市场影响力，对国内商业银行的冲击不可忽视。

二、商业银行信贷风险产生的原因

（一）合同规范性管理欠缺

就商业银行的合同规范管理现状而言，存在规范性欠缺的问题。具体表现在：第一，借款合同方面，存在缺乏规范性、随意性操作、不严格的合同审核等多方面的漏洞。此外，就格式合同而言，因借款用途、约定利率、还款期限等格式条款存在歧义而引发的合同纠纷导致银行负资产的无形增加。第二，债权实现方面，对于银行享有抵押权等担保物权的财产，在该企业宣告破产等时刻才能实现，并且对于某些担保财产无法变现等等原因都将导致银行贷款风险增加。第三，实际过程中存在部分企业在改制后逃避责任的做法。

（二）银行信贷业务较集中

鉴于近年来我国宏观经济调控力度的加强，对高耗能、高污染的企业采取了严格限制其发展规模的政策。基于利益最大化的商业追求，集中资本优势和大量的信贷业务投入到化工、钢铁、商业房地产等当下热门行业领域，市场环境或者政策环境一旦发生变化，企业的资金链将面临断裂的风险。换句话说，对于过度集中信贷资源于某些领域将严重减弱商业银行抵抗各种风险的能力，这种弊端对于区域内的产业面临问题尤为突出。当然，因为我国国有企业的特殊身份及其在我国经济组成中的特殊地位，商业

[作者简介]姚德兵，湖北荆州农村商业银行客户经理，松滋市人民法院人民陪审员，研究方向：民商法学。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

银行在进行信贷业务的选择时,尤其倾向于国有企业,并给予特殊的关照。

(三)信贷风险管控方案弱

伴随着近年来不断加快的商业银行改革进程,商业银行不断增强的信贷业务风险管控能力有目共睹。然而,在全球化经济放缓的大背景下,对风险整体规划、具体行业具体分析体制的缺位,整体行业利润缺乏增长点,导致信贷风险一定程度地增加。[3]本文认为商业银行的信贷风险还较为薄弱,具体体现在如下方面:其一,分散的信贷风险控制管理体系下,无法对症下药采取针对性的防范措施,以至于还出现内部员工内外勾结的追逐利益的作案行为,在加大商业银行信贷风险控制难度的同时降低银行经营的安全性。其二,不合理的商业银行信贷治理结构规划,轻风险控制而重业务发展成为商业银行的发展模式,甚至还出现为业务发展而舍弃风险控制的情况。

(四)信贷业务干扰因素多

目前,随着城镇化的加快和公共基础设施的完善,地方政府需要投入大量资金来发展当地经济。各地政府有时为了拓宽税收来源渠道,提高所在地区的经济实力和水平,对于一些企业提供直接或者间接的帮助,以助力其获取商业银行的贷款。银行方面出于对于政府信用等特殊考量,对于该类企业的贷款审核往往采用较低标准。短时间内来看,确实有助于企业获得相应的资金支持,缓解其资金困境,提高当地的财政收入。但是,其弊端在于,从长远的角度来看,缺乏严格的审核机制的把关,对于一些不符合贷款条件的企业,如一些资不抵贷的亏损企业,即便得到银行的资金支持,其在整体市场上并无相应的竞争能力,贷款资金也无法避免其走向倒闭,最终使得银行收回贷款面临极大的困难,引发连锁反应而严重损害当地的经济。

三、完善商业银行信贷业务中的法律问题的建议

(一)强化事中事后信贷管理

法律风险是商业银行信贷业务的副产品,因此如何不断降低法律风险成为摆在商业银行信贷业务面前必须要首先考虑并解决的问题。[4]首先,在企业提交了信贷贷款的申请之后,对于接受申请的主体商业银行而言,其业务人员首要任务就是在贷款前进行充分的调查工作,严格把关企业经营业绩、企业信用信息等资料,在涉及不动产抵押等债权担保时,有关工作人员应严格要求该企业登记、抵押标的不动产,严格把控可能存在的信贷关系成立前的法律风险。其次,采取综合评估的方法,对提交申请的企业所处的外部环境、其制定的经营方向、其所处行业的整体发展前景进行综合评估。最后,对于良好的制度而言,有效的监督机制是制度运行良好的保障,商业银行应加强对于信贷资金的用途、资金的流向等情况的后续跟踪监督。

(二)提高风险防范的法律实效性

以不同的保障方式为标准,商业银行可以分为抵押贷款、信用贷款、担保贷款三种保障方式。2009年《物权法》的颁布实施,对担保物权作了较为全面的规定,故而商业银行的各种债权担保得到较好的保障,使得商业银行的总体信贷坏账运行在总体的安全范围之内。[5]具体体现在:第一,《物权法》规定的不动产登记效力在很大程度上无疑对于因错误登记而引发的信贷法律风险具有缓解作用。第二,对于《物权法》所规定的抵押权的从属性,可与其所担保的债权一同转让,大幅度提升了信贷资产风险管理效率。并且,据现有的证据表明,我国仍然面临抵押制度不完善的囧境。不断完善抵押变更登记等制度成为摆在眼前的亟须解决的问题。

(三)健全商业银行行业法律法规

建立健全银行业法律法规是降低商业银行信贷业务法律风险关键环节。一方面,立法部门根据市场规律和我国国情,梳理出银行业已有法律法规,并进行重新修订。例如,针对经济市场快速发展和新的信贷问题,应该对《商业银行法》作进一步修订与完善;另一方面,根据商业银行改革和发展需要,进一步加强对新法律的创新,尽快制定出台信用、并购和资产评估等方面的法律法规。商业银行信贷业务法律风险控制需要一系列有利于信贷合同执行与履约的法律制度,包括贷款用途监管、财产担保执行以及信贷合同纠纷等多个环节,可根据商业银行信贷的实际情况,对相关配套法律法规进行适当修改和完善。此外,要特别监测关注商业银行的不良资产情况,并逐步加强有关方面的立法和配套制度,需要特别指出的是,亟须厘清不良信贷资产重组过程中商业银行有关的法律。

(四)完善银行信贷信用体系建设

在整个的社会信用体系中,银行信用体系是十分重要的、不可或缺的一环。银行信贷的信用体系对于提高企业信贷额度和降低法律风险具有十分积极的意义。因此,建立健全银行信用体系至关重要。首先,建立产权清晰、权责明确的产权制度是完善信用制度的前提和基础,在此前提下不断提高市场主体的活力程度。其次,针对失信行为的惩罚、约束机制是关键一环,有序运行的惩罚机制能够增加违约成本,对于违约、失信行为形成行之有效的威慑力,从而不断减少失信行为的发生。最后,根据企业的信用等级划分的实际情况采取不同的放贷依据,并对贷款情况进行全面归档以确保合理的客户信用等级运行良好。

四、结语

商业银行对于经济发展具有至关重要的作用。对于商业银行在信贷业务中因合同规范性管理的欠缺、银行信贷业务较集中、信贷风险管控方案弱、信贷业务干扰因素多等原因可能引发贷款结构不合理、信贷风险评估不充分、信贷风险进一步提高等问题,通过强化事中事后信贷管理、提高风险防范的法律实效性、健全商业银行行业法律法规、完善银行信贷信用体系建设等措施不断完善,以促使商业银行的信贷业务更加健康、有序地发展。

参考文献

[1]金洁心.浅析商业银行信贷法律风险的成因及防范[J].法制博览,2016(25):164+163。

[2]黄云其.新形势下银行信贷风险管理问题的研究[J].中国市场,2017(31):65+69。

[3]惠良.我国商业银行信贷业务法律风险防控的研究[J].延安职业技术学院学报,2018,32(04):23-25。

[4]徐凌云.商业银行信贷业务法律风险防范研究[J].中外企业家,2018(05):207-208。

[5]周立宏.探究最高额抵押担保常见法律风险及应对[J].法制博览,2018(28):134。

[责任编辑:张东安]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net